

1500749-08.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240852/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 20037194 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1009/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2240852 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500749-08.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500749-08.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240852/2021 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 20037194 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1009/21/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2240852 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO ANDRE TITO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DANILO ANDRÉ TITO, visando, em resumo, sua condenação como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez tinha em depósito droga (05 porções de crack, com peso de 4,70 gramas e 01 porção de maconha, com peso de 89 gramas), para fins de difusão ilícita.

Oferecida à denúncia, houve o seu recebimento, com a citação do réu e apresentação da resposta à acusação.

Confirmado o recebimento da denúncia e rejeitada a hipótese de absolvição sumária, prosseguiu-se à fase instrutória nos autos, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, por fim, interrogado o réu.

Tendo em vista a inexistência de manifestação quanto à fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, houve a apresentação de alegações finais orais. Eis a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade do réu pela prática de infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

Os policiais afirmaram que, durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, encontraram no imóvel do réu o entorpecente narrado na exordial, além de R\$ 35,00 em dinheiro. Esclareceram que havia denúncias anônimas de furtos praticados pelo réu e, no decorrer das diligências, surgiram indícios de que ele estaria também traficando, principalmente em razão de relatos de vizinhos no sentido de que existia movimentação estranha na casa do réu. No local, ele negou a traficância. É que há nos autos de prova da suposta traficância.

O réu, por sua vez, negou veementemente a prática do tráfico, tanto em solo policial como em juízo, afirmando que a droga era para seu consumo.

Não foi flagrada qualquer conduta de comercialização da droga; não foi encontrado qualquer apetrecho tipicamente utilizado na preparação do entorpecente a ser entregue a consumo de terceiros (ex. papel filme, balança de precisão, faca com aparente resquício de droga...), tampouco quantidade considerável de dinheiro em espécie. Também não há comprovação da suposta denúncia anônima apontando especificamente o réu como autor do tráfico.

Cabe destacar que os próprios policiais disseram que as supostas denúncias anônimas apontavam que o réu estava furtando na cidade para angariar dinheiro e comprar droga, pois é um usuário contumaz.

Com efeito, não se pode afirmar, com a certeza que o caso exige, que o entorpecente encontrado era destinado à venda, lembrando que a dúvida milita em favor do réu.

De outro lado, a pequena quantidade de entorpecente (05 porções de crack, com peso de 4,70 gramas e 01 porção de maconha, com peso de 89 gramas) e demais elementos presentes nos autos indicam a prática do crime de posse/porte de entorpecente para consumo pessoal.

É bom lembrar que, a despeito dos registros de envolvimento do réu com outros delitos, isso, por si só, não leva à conclusão de que no presente caso estava ele traficando.

Aliás, pune-se apenas os fatos, ou seja, as condutas praticadas lesivas a bens jurídicos tutelados (Direito Penal do Fato), não encontrando espaço no ordenamento jurídico brasileiro, para a caracterização do crime, o Direito Penal do Autor, que é marcado pela punição de pessoas em razão de suas condições pessoais, do modo de ser, grau de culpabilidade, antecedentes e estilo de vida.

Assim sendo, tenho que a conduta do réu melhor se amolda ao disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Certa a condenação quanto ao delito de posse de droga para consumo pessoal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a qual compenso com a agravante da reincidência.

Nada há que ser valorado na terceira fase.

Por conseguinte, fixo a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para CONDENAR o réu DANILO ANDRÉ TITO como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Revogo sua prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA